PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 975/2009, DE 12 DE JUNIO, SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS.

I

La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, estableció que las condiciones de protección del medio ambiente constituyen un principio básico en el aprovechamiento de los recursos minerales. Posteriormente, la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas, reforzó la necesidad de prevenir o reducir los efectos adversos que la actividad minera puede ocasionar sobre el medio ambiente y la salud humana, objetivos incorporados al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio.

El Plan de Acción de Materias Primas Minerales 2026-2030 identifica la actualización del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, como una actuación prioritaria para avanzar hacia una actividad extractiva más sostenible, impulsar la recuperación y valorización de los recursos contenidos en los residuos mineros y reforzar la contribución del sector minero a los objetivos de transición ecológica, autonomía estratégica y uso eficiente de los recursos naturales. En este contexto, tras más de quince años de aplicación de dicha norma, la experiencia acumulada por el sector en su conjunto ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar determinados aspectos de su contenido para adaptarlo a la evolución de los conocimientos científicos y técnicos, a los nuevos enfoques en materia de restauración ecológica y gestión de residuos de las industrias extractivas, y a las exigencias derivadas del marco normativo europeo más reciente.

En primer lugar, la presente reforma incorpora una visión más amplia y moderna de la restauración minera, alineada con las políticas públicas de protección de la biodiversidad, restauración ecológica y adaptación al cambio climático. De este modo, se amplía el propio objeto del real decreto mediante la inclusión expresa de la geodiversidad entre los elementos objeto de protección y se incorpora el principio de compensación de los impactos ambientales cuando la prevención o reducción de los mismos no resulte suficiente.

La norma introduce también la obligación de que las entidades explotadoras adopten un enfoque de restauración ecológica basado en las mejores técnicas disponibles, promoviendo la aplicación de medidas de restauración geomorfológica y ecológica que contribuyan a recuperar la conectividad ecológica del territorio, reducir los procesos de fragmentación del paisaje y fortalecer la biodiversidad tanto durante el desarrollo de la actividad extractiva como tras su finalización.

Asimismo, se reconfigura el contenido mínimo de los planes de restauración para incorporar medidas específicas destinadas a la potenciación de la biodiversidad, la mejora de la conectividad ecológica, la protección del patrimonio natural, la consideración de la adaptación al cambio climático en los procesos de revegetación y la puesta en valor de la diversidad geológica de los terrenos afectados por la actividad minera. Igualmente, se reconoce expresamente la posibilidad de ejecutar determinadas actuaciones de restauración a través de acuerdos de custodia del territorio, fomentando la colaboración entre operadores mineros y entidades especializadas en conservación.

Pº de la Castellana, 160
28071 – Madrid
Tlf.: 91 349 74 33
Bzn-sgminas@miteco.es

Estas modificaciones responden a las orientaciones contenidas en la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas y en el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como a los principios recogidos en la Resolución WCC-2020-Res-088 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), relativa a la conservación de la diversidad natural y el patrimonio natural en entornos mineros. Asimismo, resultan coherentes con los objetivos del Reglamento (UE) 2024/1991, de 24 de junio, relativo a la restauración de la naturaleza, al incorporar medidas orientadas a la recuperación de ecosistemas degradados, la mejora de la conectividad ecológica, el fortalecimiento de la biodiversidad, la consideración de hábitats de referencia en los procesos de restauración y la contribución de las actuaciones de rehabilitación a la generación y mantenimiento de servicios ecosistémicos.

II

La experiencia obtenida durante la aplicación del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, también ha puesto de manifiesto la necesidad de perfeccionar el procedimiento de autorización de los planes de restauración y mejorar su coordinación con la normativa de evaluación ambiental.

Con esta finalidad, la reforma clarifica la relación entre el procedimiento minero y el de evaluación ambiental, estableciendo expresamente que, cuando un proyecto minero esté sometido a evaluación de impacto ambiental, el plan de restauración formará parte de la documentación sometida a dicha evaluación, evitando duplicidades documentales y procedimentales.

La norma simplifica igualmente la tramitación administrativa mediante la regulación más precisa de los informes sectoriales que deben emitirse durante la autorización del plan de restauración, fijando plazos para su evacuación y permitiendo la continuidad del procedimiento cuando la autoridad competente en minería disponga de elementos de juicio suficientes para resolver.

Especial relevancia tienen la regulación de las modificaciones de los planes de restauración y la creación de un régimen simplificado para determinados proyectos de investigación minera. Por una parte, la norma delimita los supuestos de modificación sustancial y no sustancial, estableciendo procedimientos diferenciados que aportan mayor seguridad jurídica y facilitan la actualización de los planes para incorporar mejoras técnicas y nuevas medidas de restauración ecológica. De este modo, la revisión periódica de los planes se configura como una oportunidad para reforzar la biodiversidad, la conectividad ecológica y la calidad ambiental de los espacios restaurados. Por otra parte, para aquellas actuaciones de investigación minera que, por su naturaleza y alcance, no afecten de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000 y no comporten instalaciones de residuos mineros, frentes piloto o galerías de investigación, en coherencia con el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se establece un plan de restauración simplificado y una tramitación más ágil y proporcionada, reduciendo cargas administrativas innecesarias sin menoscabo de las garantías de protección ambiental.

Asimismo, se actualiza la regulación relativa a las operaciones de valorización y eliminación de residuos mineros con el fin de adaptarla a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, reforzando la coherencia del régimen aplicable a los residuos de las industrias extractivas con la normativa general de residuos. En particular, se clarifica

el tratamiento de los subproductos, precisando que su reconocimiento deberá realizarse de conformidad con lo previsto en dicha ley y que, una vez declarado el correspondiente subproducto, este deja de tener la consideración de residuo, sin que resulte exigible su inclusión en los instrumentos de gestión de residuos mineros.

III

Otra de las cuestiones abordadas por esta reforma es la resolución de diversas dificultades procedimentales detectadas entre los procedimientos de restauración minera y los de caducidad de los derechos mineros. La práctica administrativa ha evidenciado que la configuración actual del régimen de restauración y caducidad de los derechos mineros podía dar lugar a situaciones jurídicas y administrativas que no resultaban plenamente coherentes con la gestión efectiva del espacio afectado por la actividad minera, dificultando la adecuada coordinación entre el cese de la actividad, la ejecución del plan de restauración y la extinción del correspondiente título minero.

La presente modificación establece una mejor articulación entre el procedimiento de cese definitivo de la actividad minera, la ejecución del plan de restauración y los procedimientos de abandono y caducidad de derechos mineros, trasladando el centro de gravedad del sistema al régimen de garantías financieras y a la acreditación efectiva de las condiciones de seguridad y restauración exigidas. Con ello se facilita que los procedimientos de caducidad puedan concluir una vez acreditado el cese de la actividad minera y el cumplimiento de las obligaciones aplicables, sin perjuicio de la subsistencia de las responsabilidades que corresponda asumir al titular de la explotación.

Paralelamente, la reforma impulsa una visión más flexible de los usos finales del suelo restaurado. Frente a una concepción tradicional centrada en la restitución agrícola o forestal de los terrenos, la nueva regulación fomenta expresamente otros usos compatibles de carácter recreativo, deportivo, industrial, cultural, ambiental o energético, siempre que se garantice la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.

En coherencia con estos cambios, se modifica el artículo 112 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, reforzando la coordinación entre los procedimientos de caducidad de derechos mineros y las obligaciones de restauración, mantenimiento y control posteriores al cese de la actividad.

IV

La práctica administrativa desarrollada durante más de quince años de aplicación del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, ha puesto igualmente de manifiesto la conveniencia de delimitar con mayor precisión su ámbito material de aplicación.

La Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo, fue concebida fundamentalmente para regular los riesgos ambientales asociados a la gestión de los residuos generados por las industrias extractivas, entendidas como las actividades de extracción de recursos minerales y tratamiento de los materiales extraídos. En consecuencia, el régimen establecido en el real decreto se dirige principalmente a aquellas actividades que generan residuos mineros cuya gestión puede producir

efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana. Sin embargo, determinadas actividades incluidas en el ámbito de la Ley de Minas presentan una naturaleza singular respecto de las industrias extractivas a las que se refiere la Directiva y no generan, o lo hacen de forma meramente accesoria, residuos extractivos que justifiquen la aplicación de este régimen específico. Tal es el caso de las aguas minerales y termales y de las estructuras subterráneas reguladas en la sección B) de la Ley de Minas, así como de los recursos geotérmicos de la sección D). Por ello, la reforma excluye expresamente estas actividades del ámbito de aplicación del real decreto. Esta exclusión responde a la constatación de que los instrumentos ordinarios de autorización sectorial, de evaluación ambiental y de responsabilidad medioambiental resultan suficientes para garantizar la adecuada protección del medio ambiente en estos supuestos.

V

La experiencia acumulada por las autoridades competentes también ha puesto de relieve la necesidad de reforzar y homogeneizar el régimen de garantías financieras previsto para asegurar la correcta ejecución de los planes de restauración y la de actualizar los requisitos técnicos aplicables al diseño, construcción, explotación, clausura y control de las instalaciones de residuos.

Por un lado, la reforma clarifica el alcance de las distintas garantías exigibles, diferenciando con mayor precisión las asociadas a la restauración general del espacio afectado por la actividad minera y las vinculadas específicamente a las instalaciones de residuos mineros.

Además, se incorpora al ordenamiento la obligación de calcular las garantías financieras conforme a una metodología común de ámbito estatal alineada con las directrices europeas y basada en los trabajos de restauración efectivamente previstos en cada plan y en los costes que supondría su ejecución por terceros independientes y cualificados. Esta iniciativa parte de una metodología voluntaria propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en 2021, de carácter público y accesible, que ha demostrado su utilidad como instrumento para incrementar la transparencia, la seguridad jurídica y la homogeneidad en la determinación de las garantías financieras exigibles. Asimismo, facilita la elaboración, evaluación y control de los planes de restauración mediante criterios técnicos comunes, reduciendo las diferencias existentes entre territorios y mejorando la correspondencia entre los importes garantizados y el coste efectivo de las actuaciones de rehabilitación, mantenimiento, seguimiento y cierre que deban ejecutarse para asegurar el cumplimiento íntegro del plan de restauración autorizado. Basada en precios unitarios normalizados y en una metodología objetiva, verificable y reproducible, constituye además una herramienta de apoyo para las autoridades competentes en la fijación de garantías suficientes y proporcionadas.

La norma refuerza igualmente la revisión periódica de las garantías mediante mecanismos de actualización vinculados a las fases de explotación, al avance efectivo de los trabajos de rehabilitación y, en todo caso, mediante revisiones periódicas cada cinco años, permitiendo ajustar su importe a las necesidades reales de restauración pendientes en cada momento.

Finalmente, se confiere el carácter finalista a las garantías ejecutadas, garantizando que los fondos obtenidos mediante su incautación queden efectivamente a disposición de la autoridad minera para la realización de las actuaciones de restauración correspondientes.

Por otro lado, se refuerzan los estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos y sísmicos exigibles de las instalaciones de residuos mineros, incorporando criterios técnicos más avanzados para la evaluación de riesgos naturales, la estabilidad estructural y el comportamiento a largo plazo de balsas, presas y escombreras de residuos mineros. Las modificaciones introducidas responden a la necesidad de asegurar una mayor protección frente a fenómenos tales como inundaciones, movimientos del terreno o eventos sísmicos, teniendo en cuenta las distintas fases del ciclo de vida de las instalaciones, incluido su cierre y periodo posterior de control.

VI

La presente reforma incorpora también diversas medidas destinadas a favorecer la transición hacia una economía circular en el ámbito de las industrias extractivas y a adaptar el ordenamiento jurídico español a las nuevas exigencias derivadas del Reglamento (UE) 2024/1252, de 11 de abril, por el que se establece un marco para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales. Con esta finalidad, se reformula el artículo 36 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, para facilitar la valorización de materias primas presentes en residuos de extracción y favorecer el aprovechamiento sostenible de recursos contenidos en instalaciones de residuos mineros, en línea con los objetivos del denominado Critical Raw Materials Act.

Como novedad destacada, se incorpora una nueva disposición adicional dedicada a los pasivos de la minería histórica, definiendo los espacios afectados por actividades mineras anteriores al establecimiento de las actuales obligaciones de restauración y proporcionando un marco jurídico específico para las actuaciones destinadas a eliminar o reducir los riesgos que todavía puedan subsistir para las personas, los bienes o el medio ambiente.

Finalmente, la reforma prevé la creación de un inventario de huecos mineros abandonados y la elaboración de un manual de restauración ecológica en actividades mineras, iniciativas expresamente recogidas en el I Plan de Acción de Materias Primas Minerales 2026-2030. El inventario permitirá mejorar el conocimiento de los espacios abandonados afectados por actividades extractivas, con el objeto de promover actuaciones de restauración, rehabilitación o reutilización compatibles con los principios de sostenibilidad y economía circular. Para ello, incorporará una valoración de la idoneidad de los emplazamientos para su utilización en operaciones de relleno, así como para su consideración como elementos integrantes de la infraestructura verde, en coherencia con los objetivos de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.

Por su parte, el manual tiene por objeto favorecer una aplicación homogénea de los nuevos enfoques de restauración ecológica y facilitar la incorporación de las mejores técnicas disponibles. Este documento, de carácter técnico y orientativo, servirá de apoyo tanto a las autoridades competentes como a los operadores para la planificación, ejecución y seguimiento de actuaciones dirigidas a mejorar la biodiversidad, la conectividad ecológica, la recuperación geomorfológica y la integración ambiental de los espacios afectados por la actividad minera.

VII

El real decreto consta de un artículo único, una disposición derogatoria única y cinco disposiciones finales.

El artículo único modifica 23 artículos, una disposición final y un anexo del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, añadiendo a esta norma un artículo nuevo y tres nuevas disposiciones adicionales. Por su parte, la disposición derogatoria única elimina cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en este real decreto, y, en concreto, la regulación clásica de abandono del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera de 1988 que se ha visto superada ampliamente con la práctica del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio.

Las disposiciones finales incluyen la modificación del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, con el fin de mejorar la coordinación entre los procedimientos de caducidad de derechos mineros y las obligaciones de restauración. La disposición final segunda actualiza el Real Decreto 647/2002, de 5 de julio, mediante la revisión del listado de materias primas minerales prioritarias, adaptándolo a la clasificación de materias primas estratégicas y fundamentales establecida por el Reglamento (UE) 2024/1252, de 11 de abril de 2024. Finalmente, las disposiciones finales tercera, cuarta y quinta contienen, respectivamente, el título competencial que ampara la norma, las habilitaciones necesarias para su desarrollo y ejecución y su entrada en vigor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la norma responde a la necesidad de actualizar el régimen jurídico de restauración minera y gestión de los residuos de las industrias extractivas, incorporando la experiencia adquirida tras más de quince años de aplicación del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, y adaptándolo a las nuevas exigencias ambientales, técnicas y regulatorias, así como a los objetivos establecidos en el Plan de Acción de Materias Primas Minerales 2026-2030 y en la normativa de la Unión Europea. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la regulación contiene únicamente las medidas imprescindibles para alcanzar dichos objetivos, introduciendo mecanismos de simplificación y racionalización administrativa allí donde la experiencia ha puesto de manifiesto su conveniencia. En aplicación del principio de seguridad jurídica, la norma se integra de manera coherente en el ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, preserva la configuración básica del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, cuya adecuación al marco constitucional de distribución de competencias fue avalada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2015, de 5 de marzo, y acomete únicamente aquellas modificaciones necesarias para adaptar su contenido a la evolución de los conocimientos técnicos, del marco regulatorio europeo y de la práctica administrativa acumulada durante su aplicación, clarificando diversos aspectos interpretativos y mejorando la coordinación entre la normativa minera, ambiental y de residuos. Asimismo, en cumplimiento del principio de transparencia, durante su tramitación se han sustanciado los trámites de consulta pública e información pública previstos en la normativa vigente. Finalmente, de acuerdo con el principio de eficiencia, la norma evita cargas administrativas innecesarias, simplifica determinados procedimientos y favorece una gestión más eficaz de los recursos públicos y privados destinados a la restauración de los espacios afectados por la actividad minera.

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre la legislación básica en materia de protección del medio ambiente. Asimismo, las modificaciones de determinados preceptos, disposiciones adicionales y disposiciones finales se amparan en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución, relativo a las bases del régimen minero y energético. Por su parte, las modificaciones del título II constituyen legislación básica de seguros dictada al amparo del artículo 149.1.11.ª de la Constitución, mientras que la disposición final segunda se dicta también al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución, en materia de Hacienda general.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, con el informe del Ministerio de Política Territorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día XXXXX de XXXXXXX de 2026.

DISPONGO

Artículo único. *Modificación del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.*

El Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, queda modificado como sigue:

Código de cambios: ~~*Tachado*~~*. Texto por eliminar* ***Negrita subrayada****: texto nuevo*

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue:

> «Artículo 1. Objeto.
> El presente real decreto tiene por objeto el establecimiento de medidas, procedimientos y orientaciones para prevenir**, ~~o~~** reducir en la medida de lo posible, **y, en su caso, compensar,** los efectos adversos que sobre el medio ambiente, en particular sobre las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora**, la geodiversidad** y el paisaje, y los riesgos para la salud humana puedan producir la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, y, fundamentalmente, la gestión de los residuos mineros.»

Dos. Se modifica el apartado 5 del artículo 2, que queda redactado como sigue:

> «5. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente real decreto:
> a) Las actividades de investigación y aprovechamiento submarino de recursos minerales.
> b) La inyección de aguas que contengan sustancias resultantes de las operaciones de exploración y extracción de hidrocarburos o actividades mineras, así como la inyección de aguas por razones técnicas en formaciones geológicas de las que se hayan extraído

hidrocarburos u otras sustancias, o en formaciones geológicas que por razones naturales no sean apropiadas, de manera permanente, para otros fines.
c) La reinyección de aguas subterráneas bombeadas procedentes de minas y canteras.
d) Las aguas minerales, las termales y las estructuras subterráneas de la sección B) de la Ley de Minas.
e) Los recursos geotérmicos de la sección D) de la ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial atención a los recursos minerales energéticos.»

Tres. Se modifican el apartado 1 y la letra c) del apartado 7 del artículo 3, que quedan redactados como sigue:

«1. La entidad explotadora está obligada a tomar todas las medidas necesarias para prevenir**,** ~~o~~ reducir en lo posible **y, en su caso, compensar,** cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas derivado de la investigación y aprovechamiento de recursos minerales. Dichas medidas estarán basadas en las mejores técnicas disponibles e incluirán la gestión de los residuos mineros y de todas las instalaciones de residuos también con posterioridad a su cierre, cuando proceda, así como la prevención de accidentes graves que puedan ocurrir en las instalaciones, y la limitación de sus consecuencias para el medio ambiente y la salud humana.

Además, la entidad explotadora adoptará un enfoque de restauración ecológica basado en las mejores técnicas disponibles, evaluando la aplicación de medidas de restauración geomorfológica y ecológica que permitan mantener o recuperar la conectividad ecológica del paisaje, reducir los procesos de fragmentación y fortalecer la biodiversidad tanto durante la actividad extractiva como con posterioridad al cese de la actividad minera.

Asimismo, la restauración y rehabilitación podrán orientarse no solo a la recuperación agrícola o forestal de los terrenos, sino también a usos alternativos de carácter recreativo, deportivo, industrial, cultural y/o ambiental, siempre que se garantice la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.

(…)

c) Residuos mineros: aquellos residuos sólidos o aquellos lodos que quedan tras la investigación y aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los estériles de mina, gangas del todo uno, rechazos~~, subproductos abandonados~~ y las colas de proceso e incluso la tierra vegetal y cobertera en determinadas condiciones, siempre que constituyan residuos tal y como se definen en la **Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.** ~~Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados~~»

Cuatro. Se añade un nuevo artículo 3 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 3 bis. Servicios ecosistémicos y custodia del territorio.

1. Los servicios de los ecosistemas que resulten de las actuaciones de restauración, determinados conforme a las metodologías que se establezcan, podrán ser objeto de los correspondientes mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad que se desarrollen.

2. Las actuaciones de mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad podrán ser realizadas a través de un acuerdo de custodia del territorio de los previstos en el artículo 76 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Las obligaciones económicas que conlleven las actuaciones que desarrollen estas entidades de custodia del territorio podrán ser incluidas en los costes de los trabajos de rehabilitación de la parte V del plan de restauración.»

Cinco. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Solicitud de autorización del plan de restauración.

1. Con carácter previo al otorgamiento de una autorización, permiso o concesión regulada por la Ley ~~22/1973, de 21 de julio,~~ de Minas, el solicitante deberá presentar ~~ante la autoridad competente en minería~~ un plan de restauración del espacio natural afectado por las labores mineras cuyo contenido se ajustará a lo establecido en el presente real decreto, teniendo en cuenta los aspectos propios de su actividad que puedan tener efectos negativos sobre el medio ambiente o la salud de las personas. Dicho plan deberá acompañar a la documentación correspondiente a la solicitud de autorización, permiso o concesión.

El solicitante deberá acreditar a la autoridad competente **en minería** que, de acuerdo con la legislación de contratos del sector público, dispone de capacidad y de solvencia económica y financiera y técnica o profesional suficiente para asegurar el cumplimiento del plan de restauración.

2. No podrán otorgarse autorizaciones, permisos o concesiones reguladas por la Ley de Minas sin tener autorizado un plan de restauración y, una vez otorgados, no podrán iniciarse los trabajos hasta tener constituidas las correspondientes garantías financieras o equivalentes que aseguren su cumplimiento.

3. La solicitud de autorización del plan de restauración contendrá, al menos, la siguiente información, e indicará, claramente la propuesta de categoría de las instalaciones de residuos, si procede:

a) Identidad de la entidad explotadora.
b) Plan de restauración que incluirá el plan de gestión de residuos mineros tal y como se refiere en los artículos 16, 17 y 18 y la ubicación propuesta de las instalaciones de residuos, así como cualesquiera otras ubicaciones alternativas.
c) Proposición de garantía financiera o equivalente que corresponda, según los artículos 41, 42 y 43.

d) Información necesaria para que la autoridad competente **en materia de protección civil** pueda elaborar el plan de emergencia exterior en caso de que la explotación tenga una instalación de residuos mineros clasificada como A, con exclusión de aquellas que estén en el ámbito de aplicación del **Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.** ~~Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y posteriores modificaciones.~~

~~e) En los casos en que sea necesario trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto de acuerdo con la normativa vigente a tal efecto, justificación documental del cumplimiento de este trámite ante el organismo competente~~

4. En caso de que la solicitud de autorización del plan de restauración esté motivada por la tramitación de un proyecto minero sujeto a evaluación de impacto ambiental:
1º El plan de restauración será parte del referido proyecto minero y la información indicada en el apartado 3 será parte de la documentación que la normativa de evaluación de impacto ambiental trata como aquella exigida por la legislación sectorial.
2º El trámite de información pública será único para el procedimiento previsto en la normativa de evaluación de impacto ambiental y en el artículo 6 de este real decreto.

Seis. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:

«Artículo 5. Autorización del plan de restauración.

1. **Una vez realizado el trámite de información pública previsto en el artículo 6, se solicitará** informe de la autoridad ambiental competente **sobre la adecuada caracterización, clasificación y gestión de los residuos mineros, así como la coherencia del plan con respecto (i) a las condiciones establecidas en las autorizaciones ambientales de la actividad y (ii) a los objetivos y medidas previstos en el Plan Nacional de Restauración aprobado en aplicación del Reglamento (UE) 2024/1991, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2024, relativo a la restauración de la naturaleza y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2022/869.**

Podrán solicitarse, en su caso, informes a otros órganos de la Administración que se consideren necesarios **en materia de aguas, patrimonio cultural y/o en otros ámbitos.** Cuando la ejecución del plan de restauración pueda suponer un riesgo para la salud humana será preceptivo el informe de la autoridad sanitaria competente.

Los informes habrán de evacuarse en el plazo de un mes. Transcurrido el plazo sin que se hubiesen recibido, el procedimiento podrá continuar si la autoridad competente en minería cuenta con elementos de juicio suficientes para autorizar el plan de restauración.

Si la autoridad competente en minería no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se recibieron los informes de otros órganos de la Administración que resulten relevantes o bien porque, habiéndose recibido, estos resultan insuficientes para decidir, requerirá a la persona titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría

que emitir el informe para que, en un plazo no superior a veinte días hábiles, a contar a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de demora. En caso de que no se haya recibido el informe transcurrido el plazo anterior, la autoridad competente en minería podrá continuar con la tramitación del procedimiento.

2. **Le corresponde a** la autoridad competente en minería, ~~a la vista del presentado, podrá autorizarlo, exigir ampliaciones o introducir modificaciones al mismo, previo~~, **u órgano que determine la Comunidad Autónoma, la autorización del** plan de restauración**.**

La autorización del plan de restauración se hará conjuntamente con el otorgamiento del permiso de investigación, la autorización o la concesión de explotación, y tendrá la consideración de condición especial de dicho título minero. No podrán otorgarse éstos si a través del plan de restauración no queda debidamente asegurada la rehabilitación del medio natural afectado tanto por las labores mineras como por sus servicios e instalaciones anejas.

3. La autoridad competente **en minería** sólo concederá la autorización del plan de restauración si considera que la entidad explotadora cumple todos los requisitos pertinentes del presente real decreto. Además, ~~la autoridad competente~~ deberá comprobar que la gestión de los residuos mineros no entra en conflicto ni interfiere de ninguna otra manera con la aplicación del plan o los planes de gestión de residuos a que hace referencia **la Ley 7/2022, de 8 de abril.** ~~Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.~~

4. A efectos del presente real decreto, las autoridades competentes clasificarán las instalaciones de residuos que se describan en el plan de restauración~~,~~ a partir de la propuesta de clasificación que haga la entidad explotadora y con los criterios que se establecen en el anexo II.

La autorización del plan de restauración incluirá la autorización del plan de gestión de residuos y, en concreto, la del inicio de actividad o construcción de las instalaciones de residuos mineros e indicará claramente su categoría.

5. Las autoridades competentes **en minería** revisarán las condiciones de la autorización del plan de gestión de residuos, cada cinco años y de ser necesario, cuando:

a) Haya cambios sustanciales que afecten a su contenido, en especial a la caracterización de residuos mineros y a la explotación u operación de las instalaciones de residuos mineros.

b) Los resultados del control de las instalaciones de residuos mineros proporcionados por la entidad explotadora según el artículo 32 así lo recomienden, o bien lo recomiende el resultado de las inspecciones realizadas por la autoridad competente, según lo dispuesto en el artículo 44.

c) Cuando la información sobre cambios sustanciales en las mejores técnicas disponibles así lo recomiende.

6. La información que figure en la autorización del plan de restauración se pondrá a disposición de las autoridades estadísticas nacionales y comunitarias competentes que la soliciten con fines estadísticos. La información sensible de carácter puramente comercial, como la relativa a las relaciones entre empresas y sus costes desglosados, el volumen de reservas minerales de importancia económica, etc. no se hará pública.»

~~7. En el caso de cese de las labores por parte de la entidad explotadora por agotamiento del recurso, renuncia al título minero o cualquier causa, la autoridad competente no aceptará la renuncia ni autorizará la caducidad del título o el cese del laboreo en tanto no se haya procedido a ejecutar el plan de restauración autorizado en lo que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3.3, 42 y 43.~~

Siete. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

«Artículo 6. Participación pública.

~~1. Para evitar duplicidad de procesos y documentos, cuando la realización del proyecto de investigación o de aprovechamiento de los recursos minerales requiera proceso de evaluación de impacto ambiental, el trámite de información pública incluido en ella comprenderá también la participación pública en relación con la autorización del plan de restauración, siempre que se incluyan los asuntos determinados en el apartado 3 del presente artículo.~~

~~2. Si para la autorización del proyecto de investigación o de aprovechamiento de recursos geológico-mineros no es necesaria evaluación de impacto ambiental, se deberá someter a la participación pública la documentación incluida en el plan de gestión de residuos y en el documento de política de prevención de accidentes graves, cuando proceda.~~

~~3. Una vez completada la documentación de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, se abrirá en~~ **Durante** el procedimiento de autorización del plan de restauración **se realizará** un ~~período~~ procedimiento de información pública, que no será inferior a 30 días para que el público interesado pueda participar de forma efectiva. Para la celebración de este trámite, se informará al público de los siguientes asuntos:

a) La solicitud de autorización del plan de restauración **prevista en el artículo 4.3.** ~~en el que se incluye la solicitud de autorización de las instalaciones de residuos mineros~~.

b) Cuando proceda, el hecho de que la autorización del plan de restauración mencionado en el párrafo a) esté sujeta a consultas con otro Estado Miembro, de acuerdo con el artículo 45.

c) La identificación de las autoridades competentes responsables de la autorización del plan de restauración citado, de aquellas de las que pueda obtenerse información pertinente, de

aquellas a las que puedan plantearse observaciones o preguntas y calendario para la presentación de observaciones o la formulación de preguntas.

d) Que la futura resolución del procedimiento consistirá en la autorización, en la autorización con condiciones, en la modificación de la autorización o en la denegación de la autorización, salvo desistimiento o caducidad del mismo.
~~d) Propuesta de la resolución respecto al plan de restauración y a la autorización para la instalación de residuos mineros.~~

e) Si procede, descripción de la propuesta de modificación del plan de restauración, y en particular, de las modificaciones que afecten a la instalación o al plan de gestión de residuos.

f) Una indicación de las fechas y los lugares en los que se facilitará la información pertinente, o de los medios por los que se informará.

g) La determinación de los procedimientos de participación pública.

~~4. El trámite de información pública será preceptivo cuando se modifiquen las condiciones de la autorización del plan de restauración, y en particular las relativas a la instalación o al plan de gestión de residuos, de acuerdo con el artículo 5.5.~~

4. ~~5.~~ El público interesado tendrá derecho a expresar observaciones y opiniones a la autoridad competente **en minería** antes de que se autorice el plan de restauración y dentro ~~de un plazo, que en ningún caso podrá ser inferior a 30 días desde la publicación del acuerdo de apertura~~ del período de información pública. Además, deberá ponerse a disposición del público interesado los principales informes y dictámenes **recibidos** ~~dirigidos a la autoridad competente~~ durante el trámite de participación pública, así como cualquier otra información adicional relevante para dictar la resolución que sólo esté disponible con posterioridad a la celebración de dicho trámite.

El acceso del público interesado a la información medioambiental se realizará de conformidad con las disposiciones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

~~6.~~ 5. Los resultados de las consultas celebradas con arreglo al presente artículo serán tenidas debidamente en cuenta a la hora de adoptar la resolución que proceda sobre el plan de restauración.

~~7.~~ 6. Una vez resuelta la autorización del plan de restauración, la autoridad competente **en minería** informará del contenido y de la motivación de la resolución al público interesado, mediante los procedimientos que se consideren adecuados, poniendo a su disposición copia de la misma.

~~8.~~ 7. En las instalaciones de residuos de categoría A:

a) El trámite de información pública ~~será preceptivo y~~ se llevará a cabo en una fase temprana de la elaboración o revisión del plan de emergencia exterior asociado a la instalación. A tal efecto se informará al público interesado de cualquier propuesta al respecto y se pondrá a su disposición la información pertinente, incluida, entre otras la relativa al derecho a participar en el proceso decisorio de elaboración y la relativa a la autoridad competente **en minería** a la que puedan remitirse observaciones y preguntas.

b) En la elaboración del plan de emergencia exterior el público interesado tendrá derecho a expresar observaciones dentro de plazos establecidos y que, en la decisión sobre el plan de emergencia exterior se tengan debidamente en cuenta dichas observaciones.

~~9.~~ 8. En el marco de sus relaciones bilaterales, España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, velará por que, en los supuestos mencionados en el artículo 45, las solicitudes también se hagan accesibles durante un período adecuado al público interesado del Estado Miembro potencialmente afectado de forma que éste pueda participar en el proceso de elaboración del plan antes de que ~~la autoridad competente~~ **se** dicte la correspondiente resolución.»

Ocho. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

«Artículo 7. Revisión del plan de restauración.
~~Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5, e~~ **E**l plan de restauración deberá revisarse cada cinco años por parte de la entidad explotadora y, en su caso, modificarse si se han producido cambios ~~sustanciales~~ que afecten a lo previsto en él, incluidos cambios en el uso final del suelo una vez se concluya el aprovechamiento. Las posibles modificaciones se notificarán a la autoridad competente **en minería** para su autorización.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5**.5 sobre cambios sustanciales del plan de gestión de residuos y de la valoración que corresponda realizar a la autoridad competente en cada caso, también tendrán la consideración de modificación sustancial del plan de restauración los siguientes supuestos:**

a) el aumento de la superficie objeto de rehabilitación del espacio natural afectado en más de un 25 %, tomando como referencia el plan autorizado.

b) un incremento superior al 25 % del volumen total previsto de movimiento de tierras y rellenos, tomando como referencia el plan autorizado.

c) cualquier modificación de las características del plan de restauración que, por sí sola, alcance los umbrales que determinen el sometimiento del proyecto minero a evaluación de impacto ambiental ordinaria, o que pueda producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con la legislación de evaluación ambiental vigente.

d) modificaciones que afecten a instalaciones de residuos mineros de categoría A.

El procedimiento de modificación de la autorización del plan de restauración por cambio sustancial seguirá el procedimiento descrito en el artículo 4 y siguientes de este real decreto.

2. Las modificaciones no sustanciales del plan de restauración se autorizarán sin más trámite que el informe de la autoridad ambiental competente sujeto a las reglas y plazos establecidos en el artículo 5.1.

Nueve. Se modifica el artículo 9, que queda redactado como sigue:

«Artículo 9. **Yacimientos de origen no natural** ~~**de la** sección B) de la Ley de Minas.~~

Los titulares de aprovechamientos de recursos de **yacimientos de origen no natural de** la sección B) presentarán los documentos que se establecen en este real decreto, adaptados a sus condiciones específicas.

Diez. Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:

«Artículo 10. **Plan de restauración simplificado en proyectos de investigación minera.** ~~Permisos de investigación de la Ley de Minas.~~

1. La autorización del plan de restauración simplificado aplicable a los trabajos de investigación previstos en la Ley de Minas se regirá por las siguientes reglas. No obstante, dicho régimen no será de aplicación cuando los proyectos de investigación minera comprendan la apertura de un frente piloto, la constitución de una instalación de residuos mineros o la ejecución de galerías de investigación o puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

~~Los titulares de permisos de investigación de la Ley de Minas presentarán los documentos que se establecen en este real decreto, adaptados a sus condiciones específicas.~~

2. El contenido mínimo del plan de restauración simplificado contendrá los siguientes aspectos:

a) Caracterización del medio físico y socioeconómico del ámbito de actuación, con descripción de sus principales componentes ambientales, usos del suelo, infraestructuras y elementos de interés histórico, arqueológico y paleontológico.

b) Métodos de investigación minera, incluyendo zonificación o posibles ubicaciones en su caso, y potenciales afecciones ambientales y al patrimonio cultural.

c) Medidas previstas para la protección del patrimonio cultural y la rehabilitación de las superficies afectadas.

d) Caracterización y cuantificación de los residuos mineros previstos, de acuerdo con el anexo I de este real decreto, y procedimiento de control y gestión.

3. El trámite de información pública del plan de restauración simplificado será de 15 días y se realizará de manera conjunta con la publicidad de la admisión definitiva del permiso prevista en el artículo 51.1 de la Ley de Minas en caso de otorgamiento inicial.

4. El plazo para la emisión de los informes previstos en el artículo 5.1 será de 15 días.

5. En el caso de prórrogas de permisos de investigación, sólo será necesario el trámite de información pública de 15 días en caso de que se incluyan nuevos métodos de investigación minera con potenciales afecciones ambientales.

Once. Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:

«Artículo 13. Parte II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la investigación y explotación de recursos minerales.

La entidad explotadora adoptará las medidas que procedan para la rehabilitación del espacio natural afectado por la investigación y aprovechamiento de recursos minerales**, así como para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad,** en función del tipo de rehabilitación que haya sido considerado según los usos finales del suelo: **agrícola-forestal u otros usos de carácter recreativo, deportivo, industrial, cultural y/o ambiental.**

En el caso de que el uso final del suelo sea el agrícola-forestal y/o ambiental, en la Parte II del plan de restauración se establecerá un horizonte a alcanzar con la restauración, seleccionándose uno o varios tipos de hábitat de Interés Comunitario de referencia o aspiracionales, conforme al Anexo I del Reglamento (UE) 2024/1991, de 24 de junio de 2024.

~~como espacio natural, agrícola, de ocio, suelo industrial u otros previstos legalmente~~

La Parte II del plan de restauración~~, «Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la investigación y explotación de recursos minerales»,~~ contendrá, como mínimo, descripción de los siguientes aspectos, cuando proceda en función del tipo de rehabilitación a realizar:

1. Remodelado del terreno.
a) Cuando la entidad explotadora rellene con residuos mineros propios o ajenos el hueco de explotación creado, ya sea en superficie o por laboreo de interior, describirá las medidas necesarias tenidas en cuenta para asegurar la compatibilidad de la ubicación del hueco con el depósito de residuos mineros, asegurar la estabilidad de estos residuos, prevenir la contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas en virtud de la legislación vigente a tal efecto y garantizar su mantenimiento y control posterior a la rehabilitación, todo ello de conformidad mutatis mutandis, con lo dispuesto en los artículos del 20 al 35 del presente real decreto.
b) ~~Además, c~~**E**n el caso de que esté previsto en el plan de restauración dejar que se inunde el hueco de explotación tras el agotamiento del recurso, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar o minimizar el deterioro del estado de las aguas y la contaminación

del suelo de conformidad con lo dispuesto, mutatis mutandis, en los artículos del 20 al 35. Asimismo, la entidad explotadora proporcionará ~~a la autoridad competente~~ la información necesaria para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de aguas.

c) Cuando la entidad explotadora **utilice el hueco minero para realizar una operación de valorización, de las previstas en el artículo 24.5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, mediante el uso ~~el rellen~~e de residuos no mineros no peligrosos** ~~mineros ajenos el hueco de explotación, ya sea en superficie o por laboreo de interior~~ registrará y certificará el origen y naturaleza de estos residuos, asegurando su compatibilidad medioambiental con el hueco en el que se van a depositar. **Se entenderá satisfecha la obligación de registrar y certificar el origen y naturaleza de los residuos con el mantenimiento del archivo cronológico previsto en el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. En este caso, el plan de restauración incluirá un estudio que avale el cumplimiento de los criterios establecidos en la normativa relativa a la operación de relleno.** ~~y anotándose en el Libro de Registro definido en el artículo 32, que estará a disposición de la autoridad competente.~~

d) Cuando la entidad explotadora utilice **el hueco minero para realizar una operación de eliminación de residuos no mineros, de las previstas en el artículo 27 de la Ley 7/2022, de 8 de abril,** ~~con residuos de procedencia no minera el hueco de explotación~~ **le será de aplicación lo dispuesto en Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.**~~, ya sea en superficie o por laboreo de interior, registrará y certificará, sin perjuicio de la normativa vigente de residuos y, en particular, la correspondiente a la eliminación mediante depósito en vertedero, que les será de aplicación, el origen y naturaleza de estos residuos, anotándose en el Libro de Registro definido en el artículo 32, que estará a disposición de la autoridad competente.~~

2. Mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad.

~~2.~~ **a)** Procesos de revegetación.

~~a)~~ **1º** Objetivos de la revegetación, **considerando la potencial regeneración natural de la vegetación.**

~~b)~~ **2º** Labores de preparación de la superficie a revegetar, **incluyendo la incorporación de tierra vegetal, enmiendas y la aplicación de hidrosiembras.**

c) Extensión posterior de tierra vegetal y combinación adecuada de materiales apropiados para hidrosiembra, cuando proceda.

~~d)~~ **3º Selección de especies para la revegetación, justificando su adecuación a las condiciones ecológicas del ámbito de actuación, su interés para los polinizadores y su resiliencia frente al cambio climático. Se utilizarán materiales forestales de reproducción de origen conocido, procedentes de orígenes compatibles con las condiciones actuales y previsibles del lugar de actuación.**

~~e)~~ **4º** Descripción de siembras y plantaciones.

~~3. En el caso de las obras públicas en las que se utilicen plantas móviles de beneficio, la rehabilitación de la superficie afectada únicamente se referirá a la restitución del terreno a su cota y condiciones naturales. Para otras alternativas de rehabilitación será exigible, por parte de la autoridad competente, la autorización del correspondiente plan de restauración.~~

b) Medidas de potenciación de la biodiversidad.

A partir de la información disponible del entorno, los trabajos de seguimiento de la biodiversidad realizados y las propuestas de restauración propuestas, se tomarán

medidas de potenciación de la biodiversidad, con especial consideración de los siguientes aspectos:

1.º Fomento de la fauna, especialmente polinizadores, y de las especies incluidas el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial a través de medidas tales como refugios o creación de charcas.

2.º Mejora de la conectividad ecológica, especialmente en espacios de la Red Natura 2000 y en las zonas funcionalmente vinculadas a estos, considerando los elementos de la infraestructura verde identificados conforme a la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, aprobada por la Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, así como las determinaciones, medidas y condiciones que, en su caso, resulten de los procedimientos de evaluación ambiental y de la evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 previstos en los artículos 46.4 y siguientes de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

c) Medidas de restauración geomorfológica y armonización del paisaje.

El diseño de la restauración geomorfológica del terreno, lograda la premisa de garantizar la estabilidad geotécnica del enclave, aspirará a recuperar los flujos de escorrentía anteriores, así como la fauna y flora asociada, inspirándose en la geomorfología original.

~~4. Descripción de otras posibles actuaciones de rehabilitación.~~

~~a)~~ **1º** Rehabilitación de pistas mineras, accesos y entorno afectado. Descripción de medidas destinadas a la integración paisajística, estabilidad de taludes y desvío de escorrentía superficial.

~~b)~~ **2º** Rellenos superficiales.

~~c)~~ **3º** Medidas para evitar la posible erosión. Medidas para reducir la posible erosión eólica, por escorrentía concentrada y por escorrentía difusa.

~~d)~~ **4.º** ~~Protección del paisaje.~~ Medidas para adecuar las formas geométricas al entorno e integrar en el paisaje todos los terrenos afectados por la actividad.

5.º Medidas para poner en valor la diversidad geológica, tomando como referencia el Anexo VIII de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

3. Sistema de monitorización del grado de ejecución y de los resultados de las medidas previstas, incluyendo el seguimiento de los trabajos culturales asociados a la revegetación durante, al menos, los dos años posteriores a la plantación, con evaluación de parámetros tales como la supervivencia, el crecimiento y la implantación de las especies seleccionadas, y establecer correcciones o medidas adicionales cuando los objetivos de restauración ecológica identificados no se alcancen.

~~5.~~ 4. Anteproyecto ~~abandono definitivo de labores~~ **de cierre para el aseguramiento de las buenas condiciones de seguridad del espacio natural afectado por la actividad minera**.

Doce. Se modifica el artículo 15, que queda redactado como sigue:

«Artículo 15. ~~Abandono definitivo de labores de aprovechamiento.~~ Cese definitivo de la actividad minera.

~~1. Dentro de la Parte II del plan de restauración, y en estrecha relación con el resto de las labores de rehabilitación, la entidad explotadora presentará un anteproyecto de abandono definitivo de labores de aprovechamiento.~~
~~2. Al finalizar el aprovechamiento, cuando la entidad explotadora deba proceder a la rehabilitación y abandono definitivos de la explotación, presentará para su autorización ante la autoridad competente en materia de seguridad minera, un proyecto de abandono definitivo de labores en el que se justificarán las medidas adoptadas y a adoptar para garantizar la seguridad de las personas y bienes.~~
~~3. Una vez autorizado, con las modificaciones que en su caso estime la autoridad competente en materia de seguridad minera, la entidad explotadora ejecutará los correspondientes trabajos y, una vez finalizados, lo comunicará a la misma, solicitando la autorización de abandono definitivo de la explotación.~~

~~4.~~ **1. Sin perjuicio de lo dispuesto en las secciones 7ª y 8ª de este real decreto para el cierre, mantenimiento y control posterior de instalaciones de residuos mineros, el cese definitivo de la actividad minera**, ~~abandono definitivo de las labores de aprovechamiento~~ **se acreditará de la siguiente manera:**

a) En caso de que la rehabilitación del espacio natural afectado por la actividad minera sea de carácter agrícola-forestal, sólo podrá considerarse efectivamente realizado después de que la autoridad competente **en minería** ~~en materia de seguridad minera~~, en el plazo de un año, haya realizado una inspección final in situ, haya evaluado todos los informes presentados por la entidad explotadora ~~y haya comunicado a la entidad explotadora su autorización del abandono,~~ y siempre que se haya certificado a través **de** un organismo de control que cumpla lo dispuesto en el anexo III del presente real decreto que la situación final del terreno afectado por la explotación de recursos minerales y sus instalaciones y servicios auxiliares no suponen ningún peligro para la seguridad de las personas **y las cosas.** ~~haya comunicado a la entidad explotadora su autorización del abandono.~~ **Este certificado acreditará la ejecución del plan de restauración autorizado e identificará las desviaciones producidas.**

b) En caso de que la rehabilitación del espacio natural afectado por la actividad minera sea para usos alternativos de carácter recreativo, deportivo, industrial, cultural y/o ambiental (no de carácter agrícola-forestal), el cese definitivo de la actividad minera se acreditará con la puesta en servicio de la referida instalación o el inicio de la actividad subsiguiente.

c) En caso de que la rehabilitación del espacio natural afectado por la actividad minera consista en una instalación de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables o en el uso del hueco de explotación para realizar operaciones de valorización o eliminación de residuos no mineros, la Administración competente en la autorización de tal actividad podrá acreditar el aseguramiento de las buenas condiciones de seguridad del terreno con anterioridad a la puesta en servicio de la instalación de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables o para la realización de las actividades de gestión de residuos mencionadas y promover así la liberación de las garantías previstas en los artículos 41, 42 y 43.

~~5.~~ **2. Conforme a lo previsto en el artículo 88 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, el cese definitivo de la actividad minera** ~~La autorización del abandono por parte de la autoridad competente~~ no disminuirá en ningún caso las responsabilidades de la entidad explotadora de acuerdo con las condiciones de la autorización u otras obligaciones legales.»

Trece. Se modifica el artículo 16, que queda redactado como sigue:

«Artículo 16. Alcance.

La gestión de residuos mineros no incluye **los subproductos declarados de conformidad con el artículo 4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, en tanto que dejan de tener la consideración de residuos, ni** aquellos que no resultan directamente de la investigación y aprovechamiento, aunque se generen en el desarrollo de estas actividades, como son los residuos alimentarios, los aceites usados, las pilas, los vehículos al final de su vida útil y otros análogos, que se regirán por la **Ley 7/2022, de 8 de abril** ~~Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados~~, y sus disposiciones de desarrollo.»

Catorce. Se modifica el artículo 22, que queda redactado como sigue:

«Artículo 22. Estudio geológico-geotécnico del emplazamiento de una instalación de residuos mineros.

1. El estudio geológico-geotécnico del emplazamiento tiene por objeto la constatación de que el terreno es capaz de resistir las solicitaciones de tipo mecánico e hidráulico impuestas por la acumulación de residuos mineros**, así como de la adecuación natural del emplazamiento respecto a peligros geológicos naturales como terremotos, movimientos del terreno e inundaciones durante todas las fases del ciclo de vida de la instalación incluso su cierre.**

2. Los trabajos se centrarán en la caracterización **geomecánica/geotécnica** de los materiales de recubrimiento, con la determinación de sus parámetros resistentes**, de deformabilidad** y de drenaje **(permeabilidad, saturación, nivel freático, etc.)**, la caracterización del macizo rocoso del sustrato, con definición de su litología, grado de meteorización, diaclasado, permeabilidad y capacidad portante. Para ambos tipos de materiales se estudiará su excavabilidad, y también la erosionabilidad de los suelos y su idoneidad como materiales de drenaje y como sustrato para la rehabilitación final de los terrenos.

3. El estudio geológico-geotécnico incluirá, como mínimo:
a) Topografía de detalle del emplazamiento natural y del entorno más próximo.
~~a)~~ **b)** Cartografía geológica **y geomorfológica** detallada y descripción de las zonas a ocupar y de la influencia de la instalación en las mismas.
c) Análisis de susceptibilidad espacial del emplazamiento a peligros geológicos como terremotos, movimientos del terreno (deslizamientos, flujos, desprendimientos, colapsos/hundimientos kársticos, levantamientos por la presencia de arcillas expansivas etc.) e inundaciones.

~~b)~~ **d)** Características litológicas de los materiales rocosos aflorantes y recubrimientos existentes, espesores, grado de meteorización, cambio de facies, etc. Los planos se realizarán a escala 1:200 a 1:2.000.

~~c)~~ **e)** Estudio geológico-estructural de detalle del sustrato rocoso con descripción de las características de los sistemas de fracturación existentes, penetrabilidad, rellenos y alteración de los planos de discontinuidad y posibilidad de afectación por agua. Los planos se realizarán a escala 1:200 a 1:2.000.

~~d)~~ **f)** Prospecciones en campo efectuadas para completar el modelo geológico del área y facilitar la realización de ensayos in situ para caracterizar los materiales de recubrimiento y del sustrato rocoso. Cuando sea necesario se aplicarán técnicas geofísicas, sondeos con recuperación de testigos, ensayos geotécnicos in situ y demás técnicas similares.

~~e)~~ **g)** Estudio de subsidencia ~~minera~~ **del terreno causada por actividades antrópicas (zonas mineras, extracción de fluidos del subsuelo, etc.)** en caso necesario.

~~f)~~ **h)** Ensayos de laboratorio para determinar las características geomecánicas del terreno, tanto de los suelos de recubrimiento como de las rocas del sustrato. Se realizarán por un laboratorio de ensayos acreditado para ello.

Quince. Se modifica el apartado 2 del artículo 24, que queda redactado como sigue:

«2. El estudio incluirá, como mínimo:

a) Cálculo de la avenida **de proyecto** máxima previsible en el lugar de la ubicación de la instalación, para un periodo de retorno de ~~quinientos~~ **cinco mil** años si la instalación de residuos mineros está clasificada como A o de ~~cien~~ **quinientos** años en el resto de los casos~~, salvo en el caso de residuos mineros radiactivos que será de mil años~~.

b) Superficie de la cuenca de recepción, intensidad máxima del aguacero, coeficiente de escorrentía, etc. Aportación anual neta de agua a la instalación, así como evaporaciones del líquido en la misma en caso de tratarse de una balsa.

c) Conocidas la avenida **de proyecto** máxima y las aportaciones anuales se definirán los medios de evacuación y desviación.

d) Si la instalación de residuos mineros está próxima a un curso de agua superficial, sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente en materia de aguas, se estudiará el riesgo de inundación exterior y se determinarán las medidas de protección adecuadas.

e) Determinación del balance hidrológico de la instalación.»

Dieciséis. Se modifica el artículo apartado 5 del 25, que queda redactado como sigue:

«5. Se incluirá una planificación de la construcción o utilización de la instalación a lo largo de su vida, determinándose los ritmos de elevación o recrecimiento, diseños parciales, dispositivos de seguridad, **resguardos estacionales,** etc.»

Diecisiete. Se modifica el artículo 27, que queda redactado como sigue:

«Artículo 27. Estudios de estabilidad geotécnica.

1. En los «estudios de estabilidad geotécnica» se estudiará el comportamiento estructural de la instalación **durante todas las fases del ciclo de vida de la instalación, incluido su**

cierre, teniendo en cuenta las situaciones de inestabilidad global, inestabilidad local, erosión superficial y posibles deformaciones, así como la aparición de situaciones extraordinarias debido a seísmos, sobreelevación del nivel de líquidos en el caso de balsas, etc.

2. Se determinará, en primer lugar, el comportamiento geomecánico/geotécnico previsto de los residuos mineros que serán depositados, así como de los materiales que conforman la presa o dique, precisando parámetros resistentes, de deformabilidad y de drenaje (permeabilidad, saturación, nivel freático, etc.) previstos en el corto plazo, durante el recrecimiento de la instalación (fase de operación y cierre) y a largo plazo (fase de postcierre). Se tendrá en cuenta el estado de compactación del material y las posibles pérdidas de resistencia y rigidez debidas a fenómenos de licuación por flujo o licuación dinámica determinando la resistencia residual no drenada.

~~2.~~ **3.** Se estudiarán las solicitaciones posibles y se justificarán los niveles de seguridad que se adopten en cada caso según la clase de solicitación considerada, su probabilidad de ocurrencia y su previsible permanencia.

~~3.~~ **4.** Se considerarán tres tipos de ~~solicitaciones~~ **situaciones** o de combinación de solicitaciones, atendiendo a su ~~grado de riesgo~~ **probabilidad de presentación** y a su permanencia **en el tiempo**:
a) Normales: ~~las correspondientes al peso propio de la instalación de residuos mineros~~ **corresponden a acciones permanentes, que actúan en todo momento, y lo hacen con intensidad constante y ubicación fija.** Son acciones de este tipo las debidas al peso propio, empuje hidrostático y presiones intersticiales, más otros efectos **de carácter permanente o cuasi permanente**. ~~que se consideren concurrentes con persistencia apreciable en las diferentes etapas de la vida de la instalación.~~
b) Accidentales: ~~las correspondientes a situaciones de los siguientes tipos, controlables o no, pero de duración limitada: empuje hidrostático debido a un ascenso del agua embalsada en el caso de balsas de residuos mineros, acciones sísmicas con la intensidad previsible de la zona, empuje del hielo, etc.~~ **corresponden a la combinación de acciones permanentes y acciones variables que se pueda presentar en el tiempo con duración limitada. Las acciones variables a considerar son las debidas a sobrecargas de uso (maquinaria pesada), acciones climáticas (lluvia, nieve, cambios climáticos, etc.) con la correspondiente Avenida de Proyecto (AP), aumentos transitorios de empuje hidrostático y presiones intersticiales y a la acción del Seísmo de Proyecto (SP). Solo se tomará una acción variable a la vez para cada situación accidental definida.**
c) Extremas: ~~las producidas por situaciones anómalas.~~ **corresponden a la combinación de acciones permanentes y acciones extremas que se pueda presentar de forma excepcional (con una escasa probabilidad de ocurrencia). Las acciones extremas a considerar son las debidas a Avenida Extrema (AE) y a la acción del Seísmo Extremo (SE). Solo se tomará una acción extrema a la vez para cada situación extrema definida.**

~~4.~~ **5.** Los cálculos de estabilidad consistirán en determinar, **en tres dimensiones o** en diferentes secciones de la instalación **y para cada una de las situaciones de proyecto definidas**, los coeficientes de seguridad al deslizamiento. **Teniendo en cuenta, además, el**

grado de fiabilidad en la estimación de las acciones, parámetros resistentes y metodologías que intervengan en el cálculo, se justificará razonadamente, mediante un estudio específico, los coeficientes de seguridad referentes a la estabilidad. En todo caso, dichos coeficientes no serán inferiores a los que figuran en la siguiente tabla:

Instalación de residuos mineros	Situación		
	Normal	Accidental	Extrema
Categoría A	1,5	1,3	>1,1
No categoría A	1,4	1,2	>1,0

~~5.~~ **6.** También se estudiará la posibilidad de rotura de la instalación por su base o cimientos, modelizando el conjunto.

~~6.~~ **7.** Los métodos de cálculo de estabilidad a aplicar serán los propios de este campo de la ingeniería: métodos de equilibrio límite, métodos de elementos finitos~~, etc.~~ **(o métodos de diferencias finitas) con técnica de reducción de resistencia al corte.**

~~8.~~ **8. En el caso de instalaciones de residuos mineros de categoría A, se realizará un análisis tenso-deformacional transitorio (dinámico para el caso de seísmos), simulando el comportamiento previsto en el corto plazo, durante el recrecimiento de la instalación (fase de operaciones y cierre) y en el largo plazo (fase de poscierre), para cada una de las situaciones de proyecto definidas. En cada situación de proyecto definida, el cálculo contará con un análisis acoplado de filtraciones que simulará el flujo de agua y las presiones intersticiales esperados en la instalación y tendrá en cuenta comportamientos no drenados, así como las posibles pérdidas de resistencia y rigidez de los materiales debidas a posibles fenómenos de licuación (licuación por flujo y licuación dinámica en el caso de seísmos) mediante modelos constitutivos avanzados. En el caso de seísmos, las acciones sísmicas a considerar en el análisis dinámico serán las definidas en los estudios del artículo 28. Se justificarán razonadamente los niveles de seguridad referentes a deformaciones y movimientos, presiones intersticiales, tensiones efectivas y estabilidad estructural global en las diferentes etapas de la vida de la instalación.**»

Dieciocho. Se modifica el artículo 28, que queda redactado como sigue:

«Artículo 28. Estudios ~~sismológicos~~ **de peligrosidad sísmica** y sismorresistentes.

~~Dentro del estudio de estabilidad geotécnica se incluirá un apartado destinado a justificar la realización o no del análisis de los efectos sísmicos que permita evaluar la influencia de este tipo de fenómenos en relación con la estabilidad de la instalación de residuos mineros.~~

~~Para seísmos de origen geológico los cálculos se basarán en la Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02), aprobada por Real Decreto 997/2002, 27 de septiembre.~~

El proyecto constructivo deberá contener un estudio específico de peligrosidad sísmica probabilista orientado a determinar las acciones sísmicas que la instalación deberá

resistir sin daños mayores durante todas las fases del ciclo de vida de la instalación: durante su periodo de actividad y cierre, y durante la fase de poscierre.

Los periodos de retorno a considerar para los seísmos de proyecto y extremo no serán inferiores a los que se indican en la siguiente tabla:

Instalación de residuos mineros	Seísmo de proyecto	Seísmo extremo
Categoría A	5.000	10.000
No categoría A	1.000	10.000

Las acciones sísmicas a considerar para el sismo de proyecto en el emplazamiento nunca podrán ser inferiores a las aceleraciones pico en roca (PGA) que se pudieran obtener de la consulta del mapa de peligrosidad sísmica vigente.

En el estudio de peligrosidad sísmica se prestará especial atención a la presencia de fallas activas de acuerdo a la definición de falla activa de la norma sismorresistente española en vigor o de la norma europea Eurocódigo-8, en un radio de 50 km del emplazamiento. En caso de identificarse fallas activas, se llevará a cabo un estudio geológico orientado a obtener los parámetros mínimos necesarios de velocidad de deslizamiento y geometría de la falla para ser incorporada como fuente sismogénica en el cálculo probabilista de la peligrosidad. Así mismo, si la proyección en superficie de la falla se sitúa a menos de 400 metros de la instalación, se realizará un estudio sobre la probabilidad de que la falla rompa o deforme la superficie del terreno durante un terremoto.

En los complejos mineros en los que las instalaciones de residuos se encuentren próximas a explotaciones en actividad que realicen voladuras para el arranque de rocas o minerales, se estudiará la influencia de las ondas sísmicas generadas por dichas voladuras. A efectos de los cálculos de estabilidad, la intensidad de las vibraciones se expresará en aceleración de partícula según la dirección horizontal.

~~Independientemente del origen de las ondas sísmicas, el estudio sismorresistente de la instalación de residuos mineros solamente se llevará a cabo si la aceleración sísmica de cálculo es superior a 0.06 g, siendo g la aceleración de la gravedad.»~~

Diecinueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 32, que queda redactado como sigue:

«1. En el apartado «Seguimiento e inspecciones periódicas de la instalación» de la memoria del proyecto constructivo la entidad explotadora presentará a la autoridad competente un plan en el que se fijen las disposiciones adecuadas para el seguimiento y la inspección periódica de la instalación de residuos mineros por personas competentes**, incluido un sistema de auscultación adecuado para poder analizar el comportamiento de la instalación,** así como para intervenir en caso de que se detecten indicios de inestabilidad o de contaminación del agua o del suelo.

A tal efecto la entidad explotadora llevará un Libro Registro **o plataforma digital** en el que se contemplen los seguimientos e inspecciones, así como cualquier suceso y actividad relacionado con la gestión de las instalaciones de residuos mineros y de los propios residuos

mineros, que estará a disposición de la autoridad competente y con el que se garantizará la transmisión adecuada de información en caso de cambio de entidad explotadora.»

Veinte. Se modifica el artículo 36, que queda redactado como sigue:

«Artículo 36. ~~Reutilización o eliminación~~ **Valorización de materias primas contenidas en** los residuos mineros depositados en la instalación.

1. **Si como resultado del estudio de evaluación económica preliminar sobre la posible valorización de materias primas fundamentales previsto en el artículo 18.1.i) se deseara proceder al reaprovechamiento de los residuos mineros, los requisitos para la modificación de los recursos incluidos en el título de la sección C) conforme a lo previsto en el artículo 83 del Reglamento General para el Régimen de la Minería aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 30 de agosto, o a la calificación del yacimiento de la sección B) conforme a lo previsto en el artículo 46.3 del referido reglamento, se entenderán satisfechos sin más trámite.**

Del mismo modo, el reaprovechamiento de los residuos mineros constituye una de las circunstancias previstas en el artículo 44.1.b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental sobre modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental del proyecto minero.

~~Si durante el proceso de clausura o después de clausurada una instalación de residuos mineros se deseara efectuar la reutilización de los residuos, el interesado presentará a la autoridad competente un proyecto de dicha actuación, previa solicitud de la declaración de la instalación como recurso de la sección B) de la Ley de Minas.~~

2. En caso de reutilización de residuos mineros ~~durante otras fases de la vida de la instalación~~, la entidad explotadora deberá solicitar autorización a la autoridad competente, previa inclusión en la memoria del proyecto constructivo de la descripción de los trabajos a desarrollar en el plan de labores anual o en un proyecto presentado a tal efecto.

3. En el caso de que **el reaprovechamiento o** la reutilización condujese a la ~~eliminación~~ **desaparición** total de la instalación, ésta causará baja como tal a los efectos de control por parte de la autoridad competente **en minería**.

Veintiuno. Se modifica el artículo 41, que queda redactado como sigue:

«Artículo 41. Generalidades.

1. La entidad explotadora constituirá ~~dos~~ garantías financiera~~s~~ o equivalente~~s~~ ~~de acuerdo con los artículos 42 y 43,~~ para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauración ~~autorizado~~ **de acuerdo con el artículo 42.**
De acuerdo con el artículo 43, y salvo las exclusiones previstas en el artículo 43.5, en caso de que el plan de restauración incluya cualquier actividad de acumulación o depósito de residuos mineros, se constituirá una garantía financiera específica para asegurar el

cumplimiento de la gestión de los residuos mineros y la rehabilitación del terreno afectado por las instalaciones de residuos mineros.
~~En caso de que la entidad explotadora vaya a realizar labores de investigación, de acuerdo con el artículo 10, la entidad explotadora constituirá la garantía financiera o equivalente correspondiente adaptada a sus condiciones específicas.~~

2. ~~La autoridad competente realizará e~~**E**l cálculo ~~de cada una~~ de las garantías financieras o equivalentes **se realizará** ~~de forma independiente,~~ según los criterios que se establezcan en el anexo IV de este real decreto.

3. Las formas de constitución de las garantías financieras o equivalentes podrán ser, entre otras, fondos de provisión internos constituidos por depósito en entidades financieras y garantías financieras en custodia de un tercero tales como bonos y avales emitidos por entidades bancarias así como contratos de seguros que cubran la responsabilidad civil de la entidad explotadora derivada del incumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauración autorizado.

4. Las garantías financieras o equivalentes deben asegurar la existencia de fondos fácilmente disponibles en cualquier momento por parte de la autoridad competente **en minería** para la rehabilitación de los terrenos, tal y como se describa en el plan de restauración autorizado.

5. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauración autorizado, la autoridad competente **en minería** podrá hacer efectiva la garantía financiera o equivalente correspondiente. **Para ello, estas garantías constituyen un ingreso de carácter finalista, que estará a disposición de la autoridad competente en minería para procederá** ~~á~~ a las labores de rehabilitación del terreno afectado por la actividad minera.

6. Las garantías financieras o equivalentes reguladas en los artículos 42 y 43 serán independientes de la garantía prevista en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y en el Reglamento de desarrollo parcial de dicha ley, aprobado por Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. Esta última tendrá en cuenta la cobertura otorgada por las otras garantías de forma que no se produzca una múltiple cobertura del mismo riesgo o quede algún riesgo pendiente de asegurar.

7. La entidad explotadora podrá integrar en una sola todas las garantías financieras o equivalentes a que se refiere el apartado anterior. En tal caso, la cantidad destinada a hacer frente a los conceptos de los artículos 42 y 43 y al cumplimiento de las obligaciones previstas en este real decreto, deberá quedar claramente delimitada y fácilmente disponible del resto de la garantía.»

Veintidós. Se modifica el artículo 42, que queda redactado como sigue:

«Artículo 42. Garantía financiera o equivalente para la rehabilitación del espacio natural ~~afectado por la explotación, preparación, concentración y beneficio de recursos minerales~~.

1. La autoridad competente **en minería** exigirá, antes del comienzo de cualquier actividad de laboreo, la constitución de una garantía financiera o equivalente de forma que se garantice el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la autorización del plan de restauración ~~para la rehabilitación del terreno afectado por la explotación, preparación, concentración y beneficio de recursos minerales.~~

~~2. El cálculo de esta garantía financiera o equivalente se realizará teniendo en cuenta el impacto ambiental de las labores mineras y el uso futuro de los terrenos a rehabilitar, y partiendo del supuesto, en caso de ser necesario, de que terceros independientes y debidamente cualificados podrán evaluar y efectuar cualquier trabajo de rehabilitación necesario.~~

~~3.~~2. La garantía se revisará **periódicamente, por fases de explotación o al menos cada cinco años,** ~~anualmente~~ de acuerdo con los trabajos de rehabilitación ya realizados y de las superficies afectadas, según lo dispuesto en el plan de labores y en el artículo 3.3 de este real decreto, **con el objeto de permitir un ajuste periódico de la misma a las necesidades reales de garantizar la restauración de las superficies afectadas remanentes.**

~~4.~~3. Una vez finalizada la ejecución del plan de restauración ~~en lo relativo a la explotación, preparación, concentración y beneficio de recursos minerales~~, la entidad explotadora solicitará ~~a la autoridad competente~~, por escrito, la liberación de la garantía financiera correspondiente.»

Veintitrés. Se modifica el artículo 43, que queda redactado como sigue:

«Artículo 43. Garantía financiera o equivalente ~~para el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización del plan de restauración~~ para la gestión y la rehabilitación del espacio natural afectado por las instalaciones de residuos mineros.

1. La autoridad competente **en minería** exigirá, antes del comienzo de cualquier actividad de acumulación o depósito de residuos mineros, la constitución de una garantía financiera o equivalente, **diferenciada de la prevista en el artículo 42,** de forma que se garantice el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la autorización del plan de restauración para la gestión de los residuos mineros y para la rehabilitación del terreno afectado por las instalaciones de residuos mineros.

~~2. El cálculo de esta garantía financiera o equivalente se realizará teniendo en cuenta la repercusión ambiental probable de las instalaciones de residuos, en particular la categoría de las instalaciones, las características de los residuos y el uso futuro de los terrenos rehabilitados. Además se calculará partiendo del supuesto, en caso de ser necesario, de que terceros independientes y debidamente cualificados podrán evaluar y efectuar cualquier trabajo de rehabilitación necesario.~~

2. ~~3.~~ La garantía se revisará periódicamente de acuerdo con los trabajos de rehabilitación que sea necesario efectuar en los terrenos afectados por las instalaciones de residuos tal y como describa el plan de restauración autorizado.

~~4. La entidad explotadora, una vez autorizado el cierre y clausura de las instalaciones de residuos mineros, de acuerdo con los artículos 33 y 34, solicitará a la autoridad competente, por escrito, la liberación de las condiciones impuestas por la garantía financiera o equivalente asociada a este concepto a excepción, si procede, de las referentes al mantenimiento y control posterior a la clausura de la instalación de residuos mineros.~~

3. ~~5.~~ No será necesaria la constitución de la garantía regulada en este artículo para los siguientes residuos mineros, a menos que sean depositados en una instalación de categoría A:

a) Residuos mineros inertes, residuos mineros no inertes no peligrosos y suelo no contaminado procedentes de la investigación y aprovechamiento de recursos minerales.
b) Residuos mineros procedentes de la investigación y aprovechamiento de turba.
c) Residuos mineros no peligrosos procedentes de la investigación de recursos minerales, excepto cuando se trate de la investigación de evaporitas distintas del yeso y anhidrita.»

Veinticuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 44, quedando con la siguiente redacción:

«2. La autoridad competente **en minería** podrá requerir que las inspecciones a las que hace referencia el apartado anterior las realice un organismo de control que cumpla lo dispuesto en el anexo III. **En cualquier caso, un organismo de control que cumpla lo dispuesto en el anexo III girará una inspección al menos cada cinco años al objeto de verificar el cumplimiento del plan de restauración y la posibilidad de revisar la garantía financiera conforme a lo previsto en el artículo 42.2.»**

Veinticinco. Se añade una nueva disposición adicional séptima, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional séptima. Pasivos de la minería histórica.

1. Se entenderá como espacio natural afectado por la minería histórica aquellos terrenos en los que perduran riesgos o afecciones para la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente provenientes de una actividad minera anterior al 15 de noviembre de 1982, sin perjuicio de las obligaciones de las entidades explotadoras como responsables de los daños y perjuicios que ocasionaron con sus trabajos.

2. Las obligaciones derivadas de este real decreto no serán exigibles al espacio natural afectado por la minería histórica, sin perjuicio de que sus criterios técnicos puedan ser utilizados como referencia para las actuaciones de restauración ambiental de estos espacios.

3. En los espacios naturales afectados por la minería histórica, la autoridad competente exigirá a la entidad explotadora responsable, incluidas las entidades sucesoras en sus derechos y obligaciones, la adopción de las medidas de recuperación, seguridad o restauración ambiental que resulten procedentes. Cuando tales entidades no existan o no puedan ser identificadas, dichas medidas podrán exigirse al propietario de los terrenos de conformidad con la Ley 7/2022, de 8 de abril.»

Veintiséis. Se añade una nueva disposición adicional octava, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional octava. Inventario de huecos de explotación abandonados

El ministerio con competencias en materia de minas, con la participación del ministerio con competencias en materia de medio ambiente, y en colaboración con las comunidades autónomas, realizará un inventario de huecos de explotación mineros abandonados susceptibles de acoger usos alternativos del suelo como la implantación de energías renovables, la creación de suelo industrial y terciario, el relleno con residuos no peligrosos adecuados, y otros usos alternativos de carácter recreativo, deportivo, cultural y ambiental.

Este inventario incluirá una valoración de la idoneidad de los emplazamientos para (i) su uso como relleno, de acuerdo con lo establecido en la normativa relativa a estas operaciones, y (ii) su consideración como elementos de la infraestructura verde a efectos de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.

El inventario, que será público, deberá estar disponible a partir del 1 de julio de 2029 y revisarse, al menos, cada cinco años.»

Veintisiete. Se añade una nueva disposición adicional novena, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional novena. Manual de restauración ecológica en actividades mineras.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto XXX/XXXX, de YY de ZZZZZ, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, el ministerio con competencias en materia de medio ambiente, con la participación del ministerio con competencias en materia de minas, publicará un manual que sirva de base para el diseño de medidas de restauración ecológica a incorporar por los titulares de las actividades mineras en sus planes de restauración.»

Veintiocho. Se modifica la disposición final tercera, que queda redactada como sigue:

«Disposición final tercera. Habilitación para la actualización de los anexos.

Se habilita a **la persona titular del ministerio con competencias en materia de minas y a la persona titular del ministerio con competencias en materia de medio ambiente** ~~Ministro de Industria, Turismo y Comercio y a la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,~~ para aprobar, mediante orden, las disposiciones necesarias para actualizar el contenido de los anexos del presente real decreto.

Se faculta a la Dirección General de Política Energética y Minas, previo informe de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, para aprobar, mediante resolución, la metodología para el cálculo de las garantías financieras prevista en el anexo IV.»

Veintinueve. Se modifica el anexo IV, que queda redactado como sigue:

«ANEXO IV. Garantías financieras e inspecciones

~~Las garantías financieras e inspecciones a las que se refiere este anexo se ajustarán a las establecidas en las guías o directrices técnicas aprobadas por la Comisión Europea, con arreglo a lo previsto en el artículo 22.1.c) y d) de la Directiva 2006/21/CE y que serán de directa aplicación en nuestro ordenamiento.~~

El cálculo de garantías financieras seguirá la metodología que establezcan los ministerios con competencias en materia de minas y con competencias en materia de medio ambiente, que se ajustará a lo previsto en la Decisión 2009/335/CE de la Comisión, de 20 de abril de 2009, por la que se establecen las directrices técnicas para la constitución de la garantía financiera prevista en la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractiva. Este cálculo se basará en la definición de los trabajos de rehabilitación que vayan a ser necesarios y la evaluación de los costes necesarios, realizada por terceros independientes que estén dotados de las cualificaciones necesarias, para garantizar la rehabilitación de los terrenos durante el cierre y después de él, incluidos, en su caso, los costes de las operaciones de seguimiento o de tratamiento de contaminantes que puedan ser necesarias con posterioridad.

Las inspecciones de la autoridad competente en minería se ajustarán a la Decisión de Ejecución (UE) 2020/248 de la Comisión de 21 de febrero de 2020 por la que se establecen directrices técnicas para las inspecciones con arreglo al artículo 17 de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto y específicamente:

1. El artículo 167 del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
2. La ITC 13.0.01 «Abandono de labores» aprobada por la Orden de 22 de marzo de 1988 por la que se aprueban instrucciones técnicas complementarias de los capítulos II, IV y XIII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.

Se modifica el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, como sigue:

Único. Se modifica el artículo 112, quedando con la siguiente redacción:

«Artículo 112.

1. El procedimiento de caducidad de una autorización, permiso o concesión, por alguna de las causas previstas en los artículos 83 a 87 de la Ley, se iniciará a instancia de parte o de oficio. Los titulares de los derechos mineros, al proceder al cese de la actividad extractiva, están obligados a dejarlos en buenas condiciones de seguridad para las personas y las cosas, tanto en el interior como en el exterior.

2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte, el titular deberá acreditar el cese de la actividad minera con la ejecución del plan restauración, o la rehabilitación del espacio natural afectado por la actividad minera para usos alternativos, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, asegurando asimismo la entrega de los trabajos en buenas condiciones de seguridad para las personas y las cosas.

3. No podrán liberarse las garantías previstas en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, que aseguran la restauración de las superficies afectadas remanentes hasta la terminación del procedimiento de caducidad de una autorización, permiso o concesión. Las garantías deberán librarse en el plazo máximo de 15 días desde la notificación de la referida terminación. Una vez cumplido este requisito, el titular podrá disponer libremente de la maquinaria e instalaciones de su propiedad, si bien, la autoridad minera puede impedir la retirada de maquinaria e instalaciones si afecta a la explotación de otras concesiones. Si esa prohibición acaba siendo permanente, el titular tendrá derecho a una indemnización conforme al procedimiento legal de expropiación.

4. Cuando el procedimiento se inicie de oficio y se acredite el incumplimiento por parte del titular de las obligaciones de rehabilitación del espacio natural afectado por las labores mineras, así como por sus servicios e instalaciones anejas, se procederá a la incautación de las garantías conforme a lo previsto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, debiendo asumir los costes no cubiertos por las garantías con todos sus bienes y derechos, presentes y futuros. Con carácter general, la terminación del procedimiento de caducidad incluirá el procedimiento que debe llevar a cabo la autoridad minera, u órgano que la Comunidad Autónoma determine, para la ejecución las labores de restauración, o de rehabilitación para usos alternativos, del terreno afectado por la actividad minera. Con carácter excepcional, cuando las circunstancias del contexto geológico-minero lo justifiquen, la autoridad minera podrá autorizar la transmisión del derecho minero, o su inclusión en un concurso de derechos mineros, asegurándose la futura restauración, o rehabilitación para usos alternativos, del espacio natural afectado por la actividad minera.

5. Cuando se trate de instalaciones en el mar territorial o plataforma continental, deberán cumplirse las prescripciones que hubiesen sido impuestas por los Organismos competentes.

6. Los titulares de los derechos caducados no quedarán exonerados de responsabilidad por los perjuicios que puedan derivarse de la inobservancia de lo estipulado en el presente artículo. Además, la autoridad minera podrá incluir, en la terminación del procedimiento de caducidad de una autorización, permiso o concesión, obligaciones de mantenimiento y control de las buenas condiciones de seguridad del espacio anteriormente afectado por la actividad minera, adicionales a las previstas en el artículo 35 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, con un horizonte temporal máximo de 30 años.»

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 647/2002, de 5 de julio, por el que se declaran las materias primas minerales y actividades con ellas relacionadas, calificadas como prioritarias a efectos de lo previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El Real Decreto 647/2002, de 5 de julio, por el que se declaran las materias primas minerales y actividades con ellas relacionadas, calificadas como prioritarias a efectos de lo previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, ahora Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, queda modificado como sigue:

Único. El anexo se sustituye por el siguiente:

«ANEXO. Materias primas minerales prioritarias.

1. Antimonio[2]
2. Arsénico[2]
3. Bauxita / Alúmina / Aluminio[1,2]
4. Barita[2]
5. Berilio[2]
6. Bismuto[1,2]
7. Boro[1,2]
8. Caolín
9. Carbón de coque[2]
10. Estroncio[2] (celestina)
11. Cinc
12. Cobalto[1,2]
13. Cobre[1,2]
14. Cuarzo
15. Diatomitas y Trípoli
16. Escandio[2]
17. Estaño
18. Feldespatos[2]
19. Fluorita[2]
20. Fosforita[2]
21. Fósforo[2] (fosfatos)
22. Galio[1,2]
23. Germanio[1,2]

BORRADOR

24. Glauberita y Thenardita
25. Grafito[1,2]
26. Hafnio[2]
27. Helio[2]
28. Hierro
29. Tierras raras pesadas[1a,2]
30. Tierras raras ligeras[1a,2]
31. Litio[1,2]
32. Magnesita / Magnesio[1,2]
33. Manganeso[1,2]
34. Materiales Arcillosos Especiales[b]
35. Metales Preciosos
36. Metales del grupo del Platino[1,2]
37. Niobio[2]
38. Níquel[1,2]
39. Piritas
40. Plomo
41. Potasas
42. Recursos Geotérmicos
43. Rocas Ornamentales[c]
44. Silício metálico[1,2]
45. Talco
46. Tántalo[2]
47. Metal de Titanio[1,2]
48. Vanadio[2]
49. Wolframio[1,2]
50. Wollastonita

[1] Materias primas estratégicas según lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 y (UE) 2019/1020.
[2] Materias primas fundamentales según lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024.
[a] Tierras raras para imanes permanentes (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm y Ce).
[b] Attapulgita, Caolinita, Montmorillonita (Bentonita), Sepiolita y Vermiculita.
[c] Arenisca, Basalto, Caliza, Cuarcita, Diabasa, Dolomía, Fonolita, Gabro, Granito, Mármol, Pizarra, Serpentina y Traquita.»

Disposición final tercera. *Título competencial.*

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, que reserva al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente.

BORRADOR

Además, las modificaciones de los artículos 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 36 y 44, la modificación de la disposición adicional tercera, la adición de las disposiciones adicionales séptima y octava, y las disposiciones finales primera y segunda de este real decreto, que igualmente tienen carácter básico, se dictan al amparo del artículo 149.1.25.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen minero y energético. A su vez, las modificaciones del título II constituyen legislación básica de seguros dictada al amparo del artículo 149.1.11.ª de la Constitución. Por último, la disposición final segunda se aprueba también al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.

Disposición final cuarta. *Habilitaciones normativas.*

Se habilita a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este real decreto.

Disposición final quinta. *Entrada en vigor.*

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

BORRADOR